

Jobcenter Dortmund

Notiz aus dem Beratungsgespräch vom 23.06.2026

Kundin: Elif Korkmaz

Anliegen: Absicherung bis Studienbeginn, Rückforderung der Rentenversicherung

Frau Korkmaz sprach mit ihrer Mutter vor. Sie lebt im Haushalt der Mutter in der Münsterstraße 144. Die Halbwaisenrente wurde nach ihrer Angabe zuletzt im Mai 2026 gezahlt; die Rentenversicherung fordert 1.842,60 EUR zurück. Sie arbeitet seit Januar 2026 mit neun Wochenstunden in einem Café (468,00 EUR monatlich). Ab dem 01.09.2026 beginnt die Einarbeitung bei der Praxisstelle Jugendhilfe Nordstadt gGmbH, ab dem 01.10.2026 das duale Studium mit einer Vergütung von 940,00 EUR monatlich.

Kontoauszug handschriftlich übertragen:

02.06.2026 Waisenrente Deutsche Rentenversicherung 307,10 EUR

03.06.2026 Lohn Café Röster GmbH 468,00 EUR

05.06.2026 Deutschlandticket -58,00 EUR

08.06.2026 Apotheke Münsterstraße -17,86 EUR

12.06.2026 Haushaltsgeld an Mutter (Dauerauftrag) -150,00 EUR

19.06.2026 Rücklastschrift Handyvertrag -39,95 EUR

Hinweis der Beraterin: Der Kontoauszug weist für Juni 2026 noch eine Rentenzahlung aus, obwohl die Kundin angibt, die Rente sei zuletzt im Mai gekommen. Die Kundin will das zu Hause anhand der Auszüge prüfen.

Ergebnis des Gesprächs:

Ein Anspruch auf Bürgergeld dürfte wegen des Einkommens und der Bedarfsgemeinschaft mit der Mutter allenfalls in geringer Höhe bestehen; ein Antrag wurde noch nicht gestellt. Die Kundin wurde gebeten, zunächst die Entscheidung der Rentenversicherung über Widerspruch und Ratenzahlung abzuwarten und Verdienstabrechnungen sowie Kontoauszüge zu sammeln.

Eigene Beratungsnotiz:

Für die Rentensache ist sauber zu trennen: Ausbildung bis 30.11.2025, mögliche krankheitsbedingte Unterbrechung, Übergangszeit, konkrete neue Ausbildungsperspektive ab September/Okttober 2026. Die wirtschaftliche Lage erklärt den Ratenantrag, ersetzt aber keinen rentenrechtlichen Tatbestand.

WhatsApp-Chat-Export

Chat: Elif Korkmaz / Frau Bendorf (Klassenleitung BK Gesundheit)

Exportiert am 02.07.2026, 21:05 Uhr

[16.10.25, 07:52] Elif Korkmaz: Frau Bendorf, ich schaffe es heute wieder nicht in die Praxis. Auf Station bekomme ich Herzrasen und muss raus. Es tut mir so leid.

[16.10.25, 08:40] Frau Bendorf: Elif, das ist keine Faulheit, das klingt nach echter Ueberlastung. Bitte gehen Sie zum Arzt und lassen Sie sich krankschreiben. Wir finden eine Lösung.

[24.10.25, 19:10] Elif Korkmaz: Ich war beim Arzt, er hat mich krankgeschrieben und eine Therapie eingeleitet. Ich weiß nicht ob ich die Ausbildung noch schaffe.

[24.10.25, 20:02] Frau Bendorf: Erstmal gesund werden. Fachlich sind Ihre Noten ok, ein Wiedereinstieg bis Januar ist möglich. Werfen Sie nichts vorschnell hin.

[13.11.25, 12:20] Elif Korkmaz: Ich kann mir die Station nicht mehr vorstellen. Jedes Mal wenn ich daran denke wird es schlimmer. Ich glaube ich muss aufhoeren.

[13.11.25, 12:45] Frau Bendorf: Dann bitte KEINE Kündigung. Beantragen Sie eine Beurlaubung. Dann bleibt die Tuer offen und Sie verlieren nichts.

[13.11.25, 12:47] Elif Korkmaz: Was ist der Unterschied? Ich will einfach dass der Druck weg ist.

[13.11.25, 13:05] Frau Bendorf: Beurlaubung heißt Pause mit Rueckkehrrecht. Kündigung heißt raus. Nehmen Sie die Beurlaubung, reden Sie vorher mit Ihrer Mutter.

[24.11.25, 09:15] Elif Korkmaz: Ich habe es doch als Kündigung geschrieben und abgegeben. Ich wollte einfach einen klaren Schnitt. War das ein Fehler?

[24.11.25, 10:30] Frau Bendorf: Kein Drama, ein spaeterer Wiedereinstieg ist trotzdem möglich. Aber sagen Sie unbedingt der Rentenversicherung Bescheid, dass es gesundheitliche Gründe waren.

[24.11.25, 10:33] Elif Korkmaz: Rentenversicherung? Ich dachte das läuft weiter wenn ich bald was Neues anfangen. Ich melde mich da nicht, das ist mir unangenehm.

Von	Deutsche Rentenversicherung Westfalen <servicezentrum-dortmund@example.invalid>
An	Elif Korkmaz <elif.korkmaz@example.invalid>
Datum	Fri, 10 Jul 2026 10:06:31 +0200
Betreff	Waisenrente - Ihr Widerspruch vom 05.07.2026 - Nachweise zu Ausbildung und Unterbrechung

Sehr geehrte Frau Korkmaz,

zu Ihrem Widerspruch gegen den Bescheid vom 12.06.2026 (Versicherungsnummer 03 030874 K 019, Kennzeichen WR-KOR-2020-0311) benötigen wir noch Unterlagen. Bitte reichen Sie bis zum 31.07.2026 ein:

- Bescheinigung des Berufskollegs Gesundheit Dortmund über Beginn, Ende und Art der Ausbildung sowie über Fehlzeiten und deren Gründe,
- ärztliche Unterlagen für die Zeit ab Oktober 2025, soweit Sie eine krankheitsbedingte Unterbrechung der Ausbildung geltend machen, einschließlich Angaben zur voraussichtlichen Dauer der Erkrankung,
- Nachweise über Ihre Bewerbungs- und Orientierungsbemühungen zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 (Bewerbungen, Absagen, Beratungstermine),
- Studienzusage der Fachhochschule Dortmund und Praxisvertrag mit der Jugendhilfe Nordstadt gGmbH,
- Nachweise über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse (Verdienstabrechnungen ab Januar 2026, Kontoauszüge für April bis Juni 2026), soweit Sie eine Ratenzahlung oder einen Erlass der Erstattungsforderung beantragen.

Nach Aktenlage endete Ihre Ausbildung zum 30.11.2025. Für die Weiterzahlung der Waisenrente kommt es darauf an, ob danach ein berücksichtigungsfähiger Tatbestand vorlag. Eine bloße Suche nach einem neuen Ausbildungsplatz reicht regelmäßig nicht aus, wenn weder eine krankheitsbedingte Unterbrechung noch eine Übergangszeit von höchstens vier Kalendermonaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten nachgewiesen ist.

Bitte beachten Sie: Die Widerspruchsfrist ist durch Ihren Widerspruch gewahrt. Über die Erstattungsforderung und Ihren Antrag auf Aussetzung der Vollziehung entscheiden wir nach Eingang der Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

L. Schulte

DRV Westfalen, Servicezentrum Dortmund

Datei: eml/01_berufskolleg_teilnahmestatus.eml

Von	verwaltung@bk-gesundheit-do.example
An	kanzlei@rentenberatung-thiele.example
Datum	Thu, 02 Jul 2026 13:12:00 +0200
Betreff	Elif Korkmaz - tatsaechlicher Teilnahmestatus gegenüber Anmeldung

Sehr geehrte Frau Thiele,

zu Ihrer Anfrage im Mandat Korkmaz stelle ich den Unterschied zwischen dem formalen Anmeldestatus und der tatsächlichen Teilnahme klar, weil beides auseinanderfaellt.

Formal war Frau Korkmaz auf Grundlage des Schulvertrags vom 13.02.2025 vom 01.04.2025 bis zum Wirksamwerden ihrer Kündigung am 30.11.2025 als Auszubildende geführt. So steht es auch in unserer Bescheinigung vom 18.06.2026 zur Vorlage bei der Rentenversicherung.

Tatsächlich erschien Frau Korkmaz nur bis zum 14.10.2025 regelmäßig. Ab dem 15.10.2025 war sie ueberwiegend abwesend (im Oktober zehn Fehltage, davon acht aertzlich bescheinigt), im November 2025 durchgehend abwesend und aertzlich bescheinigt bis zum 28.11.2025. Die Notenkonferenz am 05.11.2025 hielt fest, dass ein Wiedereinstieg bis Januar 2026 fachlich noch möglich gewesen wäre.

Wir können deshalb bestätigen: Eine formale Ausbildungseinbindung bestand bis zum 30.11.2025, eine tatsächliche regelmaessige Teilnahme jedoch nur bis zum 14.10.2025. Ob die Zeit dazwischen als krankheitsbedingte Unterbrechung oder als endgueltiger Abbruch zu werten ist, können wir nicht beurteilen; das ist eine aertzliche und rechtliche Frage.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Freihof

Schulleitung, Berufskolleg Gesundheit Dortmund

Datei: eml/02_mutter_anhoerung_und_junizahlung.eml

Von	selma.korkmaz@example.invalid
An	kanzlei@rentenberatung-thiele.example
Datum	Wed, 01 Jul 2026 19:48:00 +0200
Betreff	Post von der Rentenversicherung und Frage zur Junizahlung

Sehr geehrte Frau Thiele,

ich bin die Mutter von Elif. Vielen Dank für das Gespräch gestern. Zwei Dinge möchte ich noch mitteilen, weil Elif sie vergessen hat.

Erstens: Das angekündigte Anhoerungsschreiben vom 28.04.2026 haben wir nie bekommen. Bei uns im Haus in der Muensterstrasse 144 gibt es staendig Probleme mit dem Briefkasten; im Frühjahr hatten auch die Nachbarn Post von uns im Kasten. Der Bescheid vom 12.06.2026 kam dagegen an, den hat Elif am 15.06.2026 aus dem Kasten geholt.

Zweitens: Elif meinte, die Waisenrente sei zuletzt im Mai gekommen. Ich habe die Kontoauszüge durchgesehen. Am 02.06.2026 sind noch einmal 307,10 EUR von der Deutschen Rentenversicherung eingegangen. Es stimmt also, dass auch im Juni noch gezahlt wurde, so wie es die Rentenversicherung in ihrem Bescheid schreibt. Elif hatte sich schlicht geirrt.

Elif kann die 1.842,60 EUR nicht zahlen. Sie hat nur den kleinen Cafejob. Bitte sagen Sie uns, ob wir die Rückzahlung stoppen können, bis alles geprüft ist.

Mit freundlichen Grüßen
Selma Korkmaz

Datei: eml/03_thiele_intern_monatsraster.eml

Von	kanzlei@rentenberatung-thiele.example
An	kanzlei@rentenberatung-thiele.example
Datum	Sun, 05 Jul 2026 09:30:00 +0200
Betreff	INTERN Korkmaz - Monatsraster und was das Uebergangszeit-Argument bringt

Interner Vermerk zur Vorbereitung des Widerspruchs, Grundlage der Berechnungstabelle (Aktenstück 12).

Erstattung laut Bescheid: sechs Monate Januar bis Juni 2026 mal 307,10 EUR gleich 1.842,60 EUR. Die Zahlung im Juni ist real erfolgt (Kontoauszug 02.06.2026); die Angabe der Mandantin, zuletzt im Mai gezahlt worden zu sein, ist widerlegt. Dezember 2025 hat die DRV nicht zurueckgefordert.

Was bringt das reine Uebergangszeit-Argument? Der Uebergangszeitraum von höchstens vier Kalendermonaten lässt sich nur an einen konkreten nächsten Ausbildungsabschnitt anhaengen. Studienbeginn ist der 01.10.2026. Die vier Kalendermonate davor sind Juni, Juli, August und September 2026. Von den sechs zurueckgeforderten Monaten fällt damit nur der Juni 2026 in ein moegliches Uebergangsfenster. Selbst wenn wir hier durchdringen, sinkt die Rückforderung nur um 307,10 EUR auf 1.535,50 EUR.

Der Rest - Januar bis Mai 2026 - steht und fällt mit dem Argument der krankheitsbedingten Unterbrechung. Dafür haben wir das Attest vom 05.12.2025 und die psychotherapeutische Stellungnahme vom 18.05.2026. Wichtig ist die Trennung zwischen formalem Status (Ausbildung bis 30.11.2025) und tatsaechlicher Teilnahme (regelmäßig nur bis 14.10.2025); die Krankheit setzt genau in dieser Luecke an.

Getrennt davon der Aufhebungsteil: fehlende Anhörung (Schreiben vom 28.04.2026 angeblich nie zugegangen) und Vertrauensschutz, weil die Rente verbraucht wurde.

M. Thiele

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen rentenrecht-waisenrente-ausbildung-abbruch-dortmund

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

monat	status	nachweis	risiko	beratungspunkt
2024-06	Abitur	Zeugnis Mallinckrodt-Gymnasium	niedrig	Ausbildungssuche dokumentieren
2024-09	Bundesfreiwilligendienst	BFD-Bescheinigung	niedrig	Orientierungsdienst als Anschlussphase
2025-02	BFD Ende	Bescheinigung Klinikum	niedrig	Uebergang zu Ausbildung
2025-04	Ausbildung Physiotherapie	Schulvertrag	niedrig	Waisenrente traegt Ausbildungstatbestand
2025-10	Krankheitsphase	Attest Dr Oesterling	mittel	Abbruch nicht als freie Pause werten
2025-12	keine Ausbildung	Abmeldebestätigung	hoch	Uebergangszeit und Krankheit begründen
2026-05	Studienzusage	Zulassung FH Dortmund	mittel	Anschlussausbildung belegen
2026-09	Praxisstart	Praxisvertrag	mittel	Vorbereitungsphase pruefen
2026-10	Duales Studium	Studienvertrag	niedrig	Weiterzahlung neu beantragen

Datei: 12_waisenrente_monatsraster_berechnung.csv

monat	phase	status_f ormal	teilnahm e_tatsae chlich	tatbesta nd_wais enrente	anspruc h_drv	rente_so ll	rente_g ezahlt	ueberza hlung	anspruc h_ueber gangsze it_hilfsw eise	einkom men_mo nat
2025-04	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulaer	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-05	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulaer	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-06	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulaer	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-07	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulaer	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-08	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulaer	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-09	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulaer	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-10	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	teilnahm e_bis_1 4.10_da nn_abw esend	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-11	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det_bis_ 30.11	durchge hend_ab wesend _krank	ausbildu ng_form al	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-12	nach Ku endigun g	abgemel det	keine	krankhei t_ueber gang	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2026-01	Luecke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00
2026-02	Luecke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00
2026-03	Luecke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00
2026-04	Luecke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00
2026-05	Luecke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00

monat	phase	status_f ormal	teilnahm e_tatsae chlich	tatbesta nd_wais enrente	anspruc h_drv	rente_so ll	rente_g ezahlt	ueberza hlung	anspruc h_ueber gangsze it_hilfsw eise	einkom men_mo nat
2026-06	Luecke	abgemel det	keine	ueberga ngszeit_ vor_stud ium	nein	0.00	307.10	307.10	ja	468.00
2026-07	Luecke	abgemel det	keine	ueberga ngszeit_ vor_stud ium	nein	0.00	0.00	0.00	ja	468.00
2026-08	Luecke	abgemel det	keine	ueberga ngszeit_ vor_stud ium	nein	0.00	0.00	0.00	ja	468.00
2026-09	Einarbei tung Pra xisstelle	praxisve rtrag	einarbeit ung_20h	streitig	nein	0.00	0.00	0.00	ja	450.00
2026-10	Duales Studium	studienv ertrag	studium	ausbildu ng	ja	307.10	0.00	-307.10	ja	940.00

Datei: 91_fristsaachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Versicherungszeit;prüfen;Kontenklär ung	Arbeitgeber	Ausland;Zeitenmatrix
Leistungsfall;prüfen;medizinischer Verlauf oder Rentenbeginn;Befundchronologie		
Zahlbetrag;prüfen;Abschlag	KVdR	Hinzuverdienst;Rechentabelle

Mandatsnotiz

Mandantin: Elif Korkmaz, geboren am 26.01.2005, wohnhaft Münsterstraße 144, 44145 Dortmund. Vater Mehmet Korkmaz, geboren am 03.08.1974, verstorben am 11.02.2020. Elif erhält seit März 2020 Halbwaisenrente. Beratung am 02.07.2026.

Persönliche Lage

Elif lebt bei ihrer Mutter Selma Korkmaz. Sie hat im Juni 2024 das Abitur bestanden. Von September 2024 bis Februar 2025 absolvierte sie einen Bundesfreiwilligendienst im Klinikum Dortmund. Zum 01.04.2025 begann sie eine schulische Ausbildung zur Physiotherapeutin, die sie zum 30.11.2025 abbrach. Grund waren Panikattacken im praktischen Einsatz und eine depressive Episode. Ab 01.10.2026 hat sie eine Zusage für ein duales Studium Soziale Arbeit bei der Fachhochschule Dortmund mit Praxisstelle Jugendhilfe Nordstadt.

Bescheidlage

Der Einstellungsbescheid der DRV Westfalen vom 12.06.2026 stellt die Halbwaisenrente zum 31.12.2025 ein und fordert für Januar bis Juni 2026 1.842,60 EUR zurück. Zugang nach Briefkasten am 15.06.2026. Frist vorsorglich bis 15.07.2026.

Anliegen

Elif will wissen, ob sie für die Zeit bis Studienbeginn weiter Anspruch hat oder zumindest die Rückforderung vermeiden kann. Sie kann die Rückforderung nicht zahlen. Sie arbeitet seit Januar 2026 in einem Café mit 9 Stunden pro Woche und verdient 468,00 EUR monatlich.

Einstellungs- und Erstattungsbescheid der Deutschen Rentenversicherung Westfalen

...

Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Gartenstraße 194, 48147 Münster

Telefon: 0251 238-0

Versicherungsnummer des Verstorbenen: 03 030874 K 019

Kennzeichen: WR-KOR-2020-0311

Datum: 12.06.2026

Frau

Elif Korkmaz

Münsterstraße 144

44145 Dortmund

...

Halbwaisenrente aus der Versicherung des Mehmet Korkmaz – Einstellung der Rente und Erstattung überzahlter Beträge

Sehr geehrte Frau Korkmaz,

die Ihnen gewährte Halbwaisenrente wird mit Ablauf des 31.12.2025 eingestellt. Für die Zeit vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2026 ist eine Überzahlung in Höhe von 1.842,60 EUR entstanden. Diesen Betrag haben Sie zu erstatten.

Mit Schreiben vom 28.04.2026 haben wir Ihnen Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu äußern. Eine Äußerung ist bei uns nicht eingegangen.

Begründung

Eine Waisenrente wird nach Vollendung des 18. Lebensjahres nur geleistet, solange sich die Waise in Schulausbildung oder Berufsausbildung befindet oder ein anderer Verlängerungstatbestand vorliegt.

Nach den vorliegenden Unterlagen befanden Sie sich seit dem 01.12.2025 nicht mehr in Schul- oder Berufsausbildung. Die Ausbildung zur Physiotherapeutin am Berufskolleg Gesundheit Dortmund wurde durch Ihre Kündigung zum 30.11.2025 beendet. Eine neue Ausbildung beginnt nach der von Ihnen vorgelegten Studienplatzzusage der Fachhochschule Dortmund erst am 01.10.2026. Ein Übergangszeitraum zwischen zwei Ausbildungsabschnitten von höchstens vier Kalendermonaten ist damit überschritten.

Die von Ihnen ausgeübte geringfügige Beschäftigung in einem Café ist keine Berufsausbildung und begründet keinen Anspruch auf Weiterzahlung.

Die Rente wurde gleichwohl bis Juni 2026 weitergezahlt. Die Zahlungen ab Januar 2026 erfolgten ohne Rechtsgrund und sind zu erstatten:

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides unter Angabe der Versicherungsnummer auf das im beiliegenden Zahlschein genannte Konto. Sollte Ihnen die Zahlung in einem Betrag nicht möglich sein, können Sie eine Ratenzahlung beantragen; fügen Sie dem

Antrag Nachweise über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse bei.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form mit qualifizierter elektronischer Signatur oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Westfalen, Gartenstraße 194, 48147 Münster, oder bei jeder anderen Dienststelle der Deutschen Rentenversicherung einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Lindhorst

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Monat	gezahlte Halbwaisenrente
Januar 2026	307,10 EUR
Februar 2026	307,10 EUR
März 2026	307,10 EUR
April 2026	307,10 EUR
Mai 2026	307,10 EUR
Juni 2026	307,10 EUR
Summe	1.842,60 EUR

Ausbildungs- und Übergangsnachweise

Abiturzeugnis

Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund, Zeugnis vom 21.06.2024. Allgemeine Hochschulreife, Durchschnitt 2,4. Bemerkung der Beratungslehrerin: Elif Korkmaz beabsichtigt eine Ausbildung im Gesundheitswesen.

Bundesfreiwilligendienst

Klinikum Dortmund, Einsatzstelle Geriatrie, Bescheinigung vom 28.02.2025. Dienstzeit 01.09.2024 bis 28.02.2025. Vollzeitnaher Einsatz, Seminartage vollständig absolviert. Die Einsatzstelle bestätigt, dass der Dienst als Orientierungsphase für eine spätere Gesundheitsausbildung geplant war.

Ausbildung Physiotherapie

Berufskolleg Gesundheit Dortmund, Schulvertrag vom 13.02.2025. Ausbildungsbeginn 01.04.2025. Kündigung durch die Mandantin zum 30.11.2025. Das Berufskolleg bestätigt ordentliche Teilnahme bis 14.10.2025; danach krankheitsbedingte Fehlzeiten.

Studienzusage

Fachhochschule Dortmund, Zulassung zum dualen Bachelor Soziale Arbeit, Schreiben vom 20.05.2026. Studienbeginn 01.10.2026. Praxisvertrag mit Jugendhilfe Nordstadt gGmbH ab 01.09.2026 zur Vorbereitung und Einarbeitung. Die Praxisstelle zahlt ab Oktober eine Vergütung von 940,00 EUR monatlich.

Beratungsvermerk

Die DRV hat die Lücke Dezember 2025 bis September 2026 als reine Nichtausbildungszeit betrachtet. Zu prüfen ist, ob gesundheitliche Gründe, Bewerbungsphase, Übergangszeit oder Vorbereitung auf das duale Studium die vollständige Erstattung verhindern oder eine Weiterzahlung bis zum Studienbeginn tragen.

Gesundheitliche Unterlagen

Hausärztliche Bescheinigung

Dr. med. Ragna Oesterling, Dortmund, 05.12.2025.

Frau Elif Korkmaz befindet sich seit dem 16.10.2025 wegen Panikattacken, Schlafstörungen und depressiver Symptomatik in hausärztlicher Behandlung. Die Beschwerden traten im Zusammenhang mit praktischen Einsätzen in der Physiotherapieausbildung auf. Aus ärztlicher Sicht war eine Fortsetzung der Ausbildung zum damaligen Zeitpunkt nicht zumutbar.

Eine ambulante Psychotherapie wurde veranlasst. Arbeitsfähigkeit für eine geringfügige, planbare Tätigkeit mit niedrigem Publikumsdruck besteht seit Januar 2026 wieder.

Psychotherapeutische Stellungnahme

Dipl.-Psych. Hanna Krupka, Verhaltenstherapie, Dortmund, 18.05.2026.

Frau Korkmaz erschien zu probatorischen Sitzungen am 12.01., 19.01. und 02.02.2026 und befindet sich seit März 2026 in Kurzzeittherapie. Die Diagnose lautet rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode, mit Panikattacken in leistungsbezogenen Situationen.

Die Patientin hat den Ausbildungsabbruch nicht aus fehlender Ausbildungsbereitschaft erklärt, sondern wegen einer konkreten gesundheitlichen Überforderung in der praktischen Arbeit am Patienten. Die Neuorientierung in Richtung Soziale Arbeit erscheint therapeutisch nachvollziehbar und stabilisierend.

Mandantinnenvermerk

Elif beschreibt, dass sie im Oktober 2025 während eines Praktikumstages auf der orthopädischen Station zitterte, den Raum verlassen musste und später nicht mehr zur Schule ging. Sie schämte sich und informierte die DRV nicht, weil sie dachte, "das läuft schon weiter, wenn ich wieder etwas anfangen".

Widerspruch (Entwurf zur Unterschrift der Mandantin)

...

Elif Korkmaz

Münsterstraße 144

44145 Dortmund

Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Gartenstraße 194

48147 Münster

Versicherungsnummer: 03 030874 K 019

Ihr Kennzeichen: WR-KOR-2020-0311

Dortmund, den 05.07.2026

...

Widerspruch gegen den Bescheid vom 12.06.2026 – Einstellung der Halbwaisenrente und Erstattungsforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 12.06.2026, mir zugegangen am 15.06.2026, über die Einstellung meiner Halbwaisenrente zum 31.12.2025 und die Erstattungsforderung in Höhe von 1.842,60 EUR lege ich

Widerspruch

ein.

Begründung

Ich bitte um erneute Prüfung, ob die Halbwaisenrente für die Zeit ab Januar 2026 vollständig einzustellen war. Der Abbruch meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin zum 30.11.2025 beruhte nicht auf freier Lebensplanung, sondern auf gesundheitlichen Gründen. Seit dem 16.10.2025 befinde ich mich wegen Panikattacken, Schlafstörungen und einer depressiven Symptomatik in hausärztlicher Behandlung; seit März 2026 läuft eine ambulante Psychotherapie. Die ärztliche Bescheinigung vom 05.12.2025 und die psychotherapeutische Stellungnahme vom 18.05.2026 sind beigelegt. Ein endgültiges Ausscheiden aus Ausbildung und beruflicher Orientierung lag zu keinem Zeitpunkt vor.

Ich habe nach dem Abbruch eine neue Ausbildungsperspektive gesucht und mit Schreiben der Fachhochschule Dortmund vom 20.05.2026 eine verbindliche Zusage für ein duales Studium der Sozialen Arbeit ab dem 01.10.2026 erhalten. Die Praxisstelle Jugendhilfe Nordstadt gGmbH beginnt bereits am 01.09.2026 mit der Einarbeitung. Ich bitte zu prüfen, ob die Zeit ab Dezember 2025 als krankheitsbedingte Unterbrechung der Ausbildung und im Anschluss als Übergangszeit zu einem neuen Ausbildungsabschnitt zu werten ist.

Zum Erstattungsbetrag weise ich darauf hin, dass ich das Anhörungsschreiben vom 28.04.2026 nicht erhalten habe; in unserem Haus kommt es wiederholt zu Fehlzustellungen. Ich habe die Weiterzahlung nicht durch unrichtige Angaben veranlasst und die Rente für meinen Lebensunterhalt verbraucht.

Hilfsweise beantrage ich, von der Erstattung ganz oder teilweise abzusehen, jedenfalls aber die Vollziehung der Rückforderung bis zur Entscheidung über den Widerspruch auszusetzen und mir Ratenzahlung zu bewilligen. Ich verfüge nur über ein geringfügiges Einkommen von 468,00 EUR

monatlich aus einer Cafétätigkeit mit neun Wochenstunden und lebe im Haushalt meiner Mutter.

Anlagen

Abiturzeugnis vom 21.06.2024.

Bescheinigung über den Bundesfreiwilligendienst vom 28.02.2025.

Schulvertrag und Abmeldebestätigung des Berufskollegs Gesundheit Dortmund.

Hausärztliche Bescheinigung vom 05.12.2025.

Psychotherapeutische Stellungnahme vom 18.05.2026.

Studienzusage der Fachhochschule Dortmund vom 20.05.2026 und Praxisvertrag.

Mit freundlichen Grüßen

Elif Korkmaz

Klageentwurf Sozialgericht Dortmund

Entwurf Klage

Klägerin: Elif Korkmaz

Beklagte: Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Gegenstand: Halbwaisenrente, Einstellung und Erstattung

Es wird beantragt,

den Bescheid vom 12.06.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids aufzuheben, soweit die Halbwaisenrente ab Januar 2026 eingestellt und Erstattung verlangt wird,

die Beklagte zu verpflichten, die Halbwaisenrente über den 31.12.2025 hinaus unter Berücksichtigung der gesundheitlich bedingten Ausbildungsunterbrechung und der Anschlussausbildung neu zu bescheiden.

Begründungskern

Die Klägerin hat ihre Ausbildung nicht aus freier Lebensplanung beendet, sondern wegen einer belegten psychischen Erkrankung. Sie blieb ausbildungsorientiert, suchte eine tragfähige Anschlussausbildung und erhielt im Mai 2026 eine Zusage für ein duales Studium. Die Beklagte hat diesen Verlauf nicht als zusammenhängenden Ausbildungs- und Krankheitsübergang gewürdigt, sondern nur den formalen Status ab Dezember 2025 betrachtet.

Beweisangebote

Zeugnis und BFD-Bescheinigung.

Schulvertrag und Abmeldebestätigung Berufskolleg.

Hausärztliche und psychotherapeutische Stellungnahmen.

Studienzusage und Praxisvertrag.

Persönliche Anhörung der Klägerin zu Bewerbungsbemühungen und Gesundheitsverlauf.

Vergleichsidee

Die Beklagte könnte die Erstattungsforderung aussetzen und die Monate Januar bis September 2026 nach Vorlage ergänzender Bewerbungs- und Krankheitsnachweise neu prüfen. Für die Zeit ab Oktober 2026 wird ein neuer Ausbildungsnachweis eingereicht.

Bescheinigung des Berufskollegs

...

Berufskolleg Gesundheit Dortmund

Fachschule für Physiotherapie

Rheinische Straße 173, 44147 Dortmund

Telefon: 0231 5023-410 | verwaltung@bk-gesundheit-do.example

Teilnehmerin: Elif Korkmaz, geboren am 26.01.2005

Bildungsgang: Ausbildung zur Physiotherapeutin (schulische Ausbildung mit Praxisanteilen)

Bescheinigung vom: 18.06.2026

...

Bescheinigung über Ausbildungsverlauf, Fehlzeiten und Beendigung – zur Vorlage bei Behörden

Teilnahme

Frau Korkmaz war auf Grundlage des Schulvertrags vom 13.02.2025 seit dem 01.04.2025 in der Fachschule für Physiotherapie angemeldet. Der Unterricht fand montags bis freitags statt; hinzu kamen Praxisblöcke in kooperierenden Kliniken, ab September 2025 auf der orthopädischen Station des St.-Antonius-Krankenhauses Dortmund.

Die Teilnehmerin erschien bis zum 14.10.2025 regelmäßig. Danach kam es zu einer deutlichen Verschlechterung der Teilnahme. Nach unseren Unterlagen:

Leistungsstand

Die Notenkonferenz am 05.11.2025 hielt fest, dass ein erfolgreicher Abschluss des ersten Ausbildungsjahres nicht ausgeschlossen sei, wenn die Teilnehmerin bis Januar 2026 wieder regelmäßig erscheint und die versäumten Praxisstunden nachholt. Die schriftlichen Leistungen in Anatomie, Physiologie und Bewegungslehre lagen zwischen ausreichend und gut. Die Fachpraxisnote war offen.

Am 17.11.2025 erklärte Frau Korkmaz gegenüber der Klassenleitung, sie wolle die Ausbildung beenden, weil sie die praktische Arbeit am Patienten derzeit gesundheitlich nicht bewältige. Die Klassenleitung riet zu einer förmlichen Beurlaubung anstelle einer Kündigung und wies auf die Möglichkeit eines Wiedereinstiegs hin. Eine Beurlaubung wurde nicht beantragt.

Beendigung

Die schriftliche Kündigung der Teilnehmerin ging am 24.11.2025 ein und wurde zum 30.11.2025 wirksam. Eine erneute Aufnahme in einen späteren Ausbildungsjahrgang wäre grundsätzlich möglich, wenn ein ärztliches Stabilisierungskonzept vorliegt.

Für Behörden bestätigen wir: Bis zum 30.11.2025 bestand eine Ausbildungseinbindung; die ordentliche Teilnahme endete tatsächlich bereits am 14.10.2025, ab dann lagen weit überwiegend ärztlich bescheinigte Fehlzeiten vor. Ob die Unterbrechung krankheitsbedingt oder endgültig war, können wir nicht beurteilen.

gez. Dr. Freihof, Schulleitung

Zeitraum	Status	Fehltag	Nachweise
April bis September 2025	regulärer Unterricht und Praxis	3 Tage	entschuldigt

Zeitraum	Status	Fehltag	Nachweise
01.10. bis 14.10.2025	Unterricht und Praxisblock	1 Tag	entschuldigt
15.10. bis 31.10.2025	überwiegend abwesend	10 Tage	8 Tage ärztlich bescheinigt
November 2025	durchgehend abwesend	20 Tage	ärztlich bescheinigt bis 28.11.2025

Studienzusage und Praxisvertrag

Zulassungsschreiben der Fachhochschule Dortmund

...

Fachhochschule Dortmund

Dezernat Studium und Prüfungen

Sonnenstraße 96, 44139 Dortmund

Telefon: 0231 9112-0

Bewerbernummer: B-2026-18744

Datum: 20.05.2026

Frau

Elif Korkmaz

Münsterstraße 144

44145 Dortmund

...

Zulassung zum dualen Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, Studienbeginn Wintersemester 2026/2027

Sehr geehrte Frau Korkmaz,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie zum dualen Bachelorstudiengang Soziale Arbeit zugelassen sind. Das Studium beginnt am 01.10.2026. Die Zulassung ist an folgende Bedingungen geknüpft:

Sie schreiben sich bis zum 31.08.2026 unter Vorlage der im Merkblatt genannten Unterlagen ein.

Sie weisen bis zur Einschreibung einen Vertrag mit einer von der Fachhochschule anerkannten Praxisstelle nach.

Der von Ihnen benannte Kooperationspartner, die Jugendhilfe Nordstadt gGmbH, ist als Praxisstelle anerkannt. Bitte reichen Sie den unterzeichneten Praxisvertrag zusammen mit den Einschreibunterlagen ein.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Weyrauch

Dezernat Studium und Prüfungen

Praxisvertrag (Auszug)

...

Jugendhilfe Nordstadt gGmbH

Schützenstraße 5, 44147 Dortmund

Vertrag über die praktische Ausbildung im dualen Studiengang

Soziale Arbeit, geschlossen am 04.06.2026 mit

Frau Elif Korkmaz, geboren am 26.01.2005

...

Aus dem Vertragstext:

Die Praxisstelle beschäftigt die Studierende ab dem 01.09.2026 zur Vorbereitung und Einarbeitung im Umfang von 20 Wochenstunden. Ab dem 01.10.2026 richtet sich der Einsatz nach dem Studienverlaufsplan der Fachhochschule Dortmund.

Die Studierende erhält ab dem 01.10.2026 eine monatliche Vergütung von 940,00 EUR. Für den Einarbeitungsmonat September 2026 wird eine Aufwandsentschädigung von 450,00 EUR gezahlt.

Der Vertrag steht unter der Bedingung der Einschreibung an der Fachhochschule Dortmund. Kommt die Einschreibung nicht zustande, endet der Vertrag zum 30.09.2026, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Einsatzbereich ist die offene Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteilzentrum Nordstadt. Ein Einsatz mit körperbezogener Pflege ist nicht vorgesehen.

Beratungsvermerk

Das Zulassungsschreiben nennt den Studienbeginn 01.10.2026; der Praxisvertrag beginnt bereits am 01.09.2026 mit 20 Wochenstunden. Für die Waisenrente ist zu klären, ab welchem der beiden Zeitpunkte wieder ein Ausbildungstatbestand vorliegt und wie der Einarbeitungsmonat einzuordnen ist.

Rentenberatung Thiele

Marika Thiele, Rentenberaterin

Kampstraße 47, 44137 Dortmund

Telefon: 0231 5501-20 | kanzlei@rentenberatung-thiele.example

An die

Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Servicezentrum Dortmund

Gartenstraße 194

48147 Münster

Versicherungsnummer: 03 030874 K 019

Kennzeichen: WR-KOR-2020-0311

Dortmund, den 06.07.2026

Format: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Nachweise zum Widerspruch vom 05.07.2026 - Halbwaisenrente Elif Korkmaz

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht von Frau Elif Korkmaz reiche ich fristwährend zu Ihrer Nachweisanforderung vom 10.07.2026 die erbetenen Unterlagen ein und begründe den Widerspruch näher. Die Vollmacht ist beigelegt.

Ausbildungsverlauf und tatsächliche Teilnahme

1.1 Frau Korkmaz war vom 01.04.2025 bis zum 30.11.2025 am Berufskolleg Gesundheit Dortmund zur Ausbildung als Physiotherapeutin angemeldet. Die regelmäßige Teilnahme endete tatsächlich am 14.10.2025; ab dem 15.10.2025 lagen weit überwiegend ärztlich bescheinigte Fehlzeiten vor.

1.2 Die Notenkonferenz vom 05.11.2025 hielt fest, dass ein Wiedereinstieg bis Januar 2026 fachlich noch möglich gewesen wäre. Die Klassenleitung riet zu einer Beurlaubung statt einer Kündigung.

Krankheitsbedingte Unterbrechung

2.1 Der Abbruch beruhte auf einer belegten psychischen Erkrankung. Nach der hausärztlichen Bescheinigung vom 05.12.2025 befindet sich Frau Korkmaz seit dem 16.10.2025 wegen Panikattacken, Schlafstörungen und depressiver Symptomatik in Behandlung; eine Fortsetzung der Ausbildung war zum damaligen Zeitpunkt nicht zumutbar.

2.2 Nach der psychotherapeutischen Stellungnahme vom 18.05.2026 besteht eine rezidivierende depressive Störung mit Panikattacken in leistungsbezogenen Situationen. Die Neuorientierung in Richtung Soziale Arbeit ist therapeutisch nachvollziehbar.

2.3 Ich beantrage, die Monate Januar 2026 bis Mai 2026 als krankheitsbedingte Unterbrechung der Ausbildung zu berücksichtigen.

Übergangszeit vor dem Studium

3.1 Das duale Studium beginnt am 01.10.2026. Die vier Kalendermonate davor, nämlich Juni, Juli, August und September 2026, sind als Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten zu berücksichtigen. Der zurückgeforderte Monat Juni 2026 fällt in dieses Übergangsfenster.

Erstattungsforderung, Anhörung und Vertrauensschutz

4.1 Die Erstattung ist mit 1.842,60 EUR für sechs Monate rechnerisch zutreffend. Sie ist jedoch dem Grunde nach angreifbar.

4.2 Das Anhörungsschreiben vom 28.04.2026 ist Frau Korkmaz nicht zugegangen; im Haus Münsterstraße 144 kommt es wiederholt zu Fehlzustellungen. Frau Korkmaz hat die Weiterzahlung nicht durch unrichtige Angaben veranlasst und die Rente für ihren Lebensunterhalt verbraucht.

Aussetzung und Ratenzahlung

5.1 Ich beantrage, die Vollziehung der Rückforderung bis zur Entscheidung über den Widerspruch auszusetzen. Hilfsweise beantrage ich Ratenzahlung. Frau Korkmaz verfügt nur über ein monatliches Einkommen von 468,00 EUR aus einer geringfügigen Beschäftigung und lebt im Haushalt ihrer Mutter.

Anlagen

6.1 Beigefügt sind die Bescheinigung des Berufskollegs Gesundheit Dortmund vom 18.06.2026 mit Fehlzeitenaufstellung, die hausärztliche Bescheinigung vom 05.12.2025, die psychotherapeutische Stellungnahme vom 18.05.2026, die Zulassung der Fachhochschule Dortmund vom 20.05.2026, der Praxisvertrag mit der Jugendhilfe Nordstadt gGmbH vom 04.06.2026, die Verdienstabrechnungen ab Januar 2026, die Kontoauszüge für April bis Juni 2026 sowie die Vollmacht.

Mit freundlichen Grüßen

Marika Thiele

Rentenberaterin